CONTRAT DE LOCATION DE VÉHICULE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

D'UNE PART, LE BAILLEUR

Raison sociale : NDZELA

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Siège social : Libreville, quartier Sablière, BP: 10251

RCCM : GA-LBV-01-02-2024-B12-00707

Téléphone : +241 62 82 18 55

Email : info@ndzela.com

Ci-après dénommée « LE BAILLEUR » ou « NDZELA »

D'AUTRE PART, LE LOCATAIRE

Nom : ATALIB AG

Prénom(s) : ALMOUSLECK

Date et lieu de naissance : 30 septembre 2026 à Libreville

Nationalité : Gabonaise

Pièce d'identité : 00000000000

Délivrée le : 30 septembre 2026 à Libreville

Demeurant à : Hamdallaye ACI 2000, Testing

Ville : Libreville

Téléphone principal : +241 062821624

Téléphone secondaire : +241

Email : almousleck.developer@gmail.com

Ci-après dénommé(e) « LE LOCATAIRE » ou « LE CHAUFFEUR »

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE

Nom : TOGO

Prénom(s) : Amidou

Téléphone : +241 065710840

Lien de parenté : Oncle

Adresse : Hamdallaye ACI 2000

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la politique nationale de développement durable et de promotion de la mobilité électrique au Gabon, la société NDZELA SARL a mis en place un programme de location de véhicules électriques destinés à l'activité de VTC à Libreville.

Le Locataire déclare expressément :

- Être titulaire d'un permis de conduire valide numéro : AA00909090, catégorie B, délivré le 30 septembre 2026 ;
- Ne pas être atteint d'une maladie ou d'un handicap incompatible avec la conduite d'un véhicule ;
- Avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions du présent contrat.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

1.1. Le présent contrat a pour objet la mise à disposition d'un véhicule électrique dans le cadre d'une location.

1.2. Le véhicule est exclusivement destiné à l'exploitation d'une activité de transport VTC à Libreville, sous l'enseigne NDZELA SARL.

1.3. Pendant toute la durée du contrat, le véhicule reste la propriété exclusive de NDZELA.

1.4. Le contenu publicitaire et les revenus générés par la publicité sont exclusivement destinés à NDZELA pendant la durée du contrat. Le locataire n'a aucun droit sur les revenus générés par la publicité du véhicule.

ARTICLE 2 : DÉSIGNATION ET IDENTIFICATION DU VÉHICULE

2.1. Le véhicule objet du présent contrat est identifié comme suit :

Caractéristique	Valeur
Marque	Dongfeng
Modèle	Berline
N° Véhicule NDZELA	V-037
Immatriculation	MA-937-AA
Couleur	Blanc
N° de série (VIN)	Non renseigné
Année	2026

2.2. Équipements fournis avec le véhicule :

- Branding complet aux couleurs NDZELA (habillage, logos, signalétique) ;
- Écran publicitaire LED sur le toit du véhicule ;
- Système de géolocalisation GPS intégré ;
- Système de blocage à distance ;
- Câble de recharge électrique ;
- Carte d'accès aux bornes de recharge NDZELA.

ARTICLE 3 : CONDITIONS PRÉALABLES D'OBTENTION

3.1. Formation validée :

Centre de formation : NDZELA

Date de formation : 30 septembre 2026

N° Certificat : À compléter

3.2. Permis de conduire :

N° Permis : AA00909090

Catégorie : B

Délivré le : 30 septembre 2026

3.3. Documents fournis : Permis de conduire, Pièce d'identité (CNI), Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIÈRES

4.1. Caution - Dépôt de garantie

Désignation	Montant
Caution versée	250 000 FCFA

Objet de la caution : garantir la bonne exécution des obligations, le paiement des loyers impayés, la réparation des dommages, les frais de remise en état du branding et crédit de recharge électrique.

Restitution : à l'issue du contrat, sous réserve du paiement intégral des loyers et de la restitution du véhicule en bon état.

Rétention : En cas de 3 jours d'impayés, NDZELA se réserve le droit de retenir la totalité de la caution.

4.2. Loyer journalier

Désignation	Valeur
Loyer journalier	23 000 FCFA
Jours de paiement	Du LUNDI au SAMEDI inclus
Jour de repos	Dimanche (non facturé)
Échéance	Quotidiennement avant le lendemain 12h00
Plateforme de paiement	my-ndzela

Le montant de la recharge électrique n'est pas inclus dans le loyer journalier.

4.3. Récapitulatif financier

Désignation	Valeur
Caution versée	250 000 FCFA
Loyer journalier	23 000 FCFA
Nombre de jours	1 248 jours

ARTICLE 5 : DURÉE DU CONTRAT

5.1. Durée ferme : QUATRE (4) ANNÉES, soit 1 248 jours (du lundi au samedi).

5.2. Calcul : 4 ans × 52 semaines × 6 jours = 1 248 jours.

Date de début	Date de fin prévue
30 septembre 2026	25 septembre 2030

5.3. En cas d'inactivité pendant 6 jours consécutifs (maladie, absence), l'entreprise NDZELA se réserve le droit de récupérer son véhicule sans préavis.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Le Locataire s'engage à :

- Respecter l'image et les valeurs de la société ;
- Adopter un comportement courtois et professionnel envers la clientèle ;
- Maintenir une tenue vestimentaire propre et ne pas nuire à l'image de la société NDZELA (interdiction de rouler en simple tricot, débardeur, sandales ou en pantalon coupé) ;
- Maintenir le véhicule dans son état de branding d'origine sans modification ;
- Maintenir l'écran publicitaire LED allumé et fonctionnel pendant l'exploitation ;
- Signaler immédiatement tout dysfonctionnement ;
- Ne pas apposer d'éléments non autorisés.

Utilisation exclusive pour l'activité de VTC à Libreville. Le chauffeur s'engage à :

- Ne pas prêter, sous-louer ou céder le véhicule ;
- Ne jamais aller au-delà des agglomérations du grand Libreville (NTOUM, CAP) sans autorisation écrite préalable ;
- Maintenir le véhicule propre ;
- Recharger uniquement aux bornes NDZELA ;
- Respecter le programme d'entretien, signaler toute anomalie et ne pas effectuer de réparations sans accord préalable.

Respecter le Code de la route, maintenir le permis de conduire valide, ne pas conduire sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, s'acquitter des amendes et déclarer tout accident dans les 24 heures.

ARTICLE 7 : SANCTIONS EN CAS D'IMPAYÉS

7.1. Définition : Est considéré comme impayé tout loyer non réglé avant le lendemain à midi (12h00) du jour concerné.

Jour d'impayé	Sanction applicable
1er jour	Avertissement par notification
2ème jour	Rappel urgent + pénalité
3ème jour	Blocage du véhicule à distance

7.2. En cas de 3 jours d'impayés et sans justifications précises, NDZELA peut, sans préavis : activer le blocage à distance immobilisant le véhicule, retenir la caution et récupérer le véhicule.

7.3. Le déblocage n'intervient qu'après régularisation intégrale. Au-delà du 4ème jour, NDZELA se réserve le droit de retirer le véhicule et de retenir la caution.

7.4. Le Locataire reconnaît avoir été informé du système de blocage à distance et l'accepte expressément.

ARTICLE 8 : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

8.1. NDZELA s'engage à transférer la propriété du véhicule au Locataire ayant respecté les versements de loyer de 1248 jours (voir conditions financières).

8.2. NDZELA établira l'acte de cession, procédera au transfert de la carte grise et remettra tous les documents afférents. La caution servira aux frais annexes liés au transfert de propriété.

8.3. NDZELA retirera le branding et l'écran publicitaire du véhicule.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ ET ENTRETIEN

9.1. Le Locataire est responsable de l'état physique du véhicule. Tout dommage lié à la carrosserie (phare cassé, carrosserie endommagée, rétroviseur cassé, pare-brise endommagé) est à la charge exclusive du Locataire.

9.2. NDZELA assure les entretiens programmés : plaquettes de freins et disques (60 000 km), pneumatiques (120 000 km), amortisseurs (120 000 km) et batterie (300 000 km).

ARTICLE 10 : ASSURANCE

10.1. Le véhicule est couvert par une assurance RC souscrite par NDZELA.

10.2. En cas de sinistre, le Locataire doit prévenir immédiatement NDZELA et les autorités compétentes, fournir le constat amiable sous 48 heures et supporter la franchise de réparation applicable.

ARTICLE 11 : SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION

11.1. Le véhicule est équipé d'un système GPS permettant la localisation en temps réel, le suivi des trajets, le contrôle des zones de circulation et le blocage à distance.

11.2. Il est strictement interdit de désactiver, altérer ou contourner ce système. Toute tentative entraîne la résiliation immédiate du contrat sans préavis.

ARTICLE 12 : DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles seront traitées conformément à la législation gabonaise en vigueur. Le Locataire autorise leur utilisation pour la gestion du contrat et l'établissement de statistiques anonymisées.

ARTICLE 13 : FORCE MAJEURE

En cas de force majeure, au sens de la jurisprudence gabonaise, les obligations des parties seront suspendues sans qu'aucune indemnité ne soit due de part et d'autre.

ARTICLE 14 : RÉSILIATION DU CONTRAT

14.1. Motifs de résiliation

- 3 jours d'impayés consécutifs ;
- Non-respect du branding ;
- Usage autre que VTC ;
- Prêt ou sous-location du véhicule ;
- Dégradation volontaire ;
- Conduite sous emprise d'alcool ou de stupéfiants ;
- Retrait du permis de conduire ;

- Condamnation pénale ;
- Atteinte à l'image NDZELA.

14.2. Conséquences de la résiliation

Restitution immédiate du véhicule, caution acquise à NDZELA, loyers versés non remboursés, sommes restantes dues.

ARTICLE 15 : LOI APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

15.1. Le présent contrat est soumis au droit gabonais.

15.2. En cas de différend, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable dans un délai de 7 jours.

15.3. En dernier recours, le tribunal de commerce de Libreville sera seul compétent.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent contrat constitue l'intégralité de l'accord entre les parties. Toute modification nécessite un avenant écrit dûment signé par les deux parties.

ARTICLE 17 : ANNEXES

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat :

- Annexe 1 : Procès-verbal de remise et état des lieux
- Annexe 2 : Copie du certificat d'immatriculation
- Annexe 3 : Copie du permis de conduire
- Annexe 4 : Copie de la carte nationale d'identité
- Annexe 5 : Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Annexe 6 : Reçu du versement de la caution

SIGNATURES DES PARTIES

Fait à Libreville, le 30 septembre 2026

En deux (2) exemplaires originaux

LE BAILLEUR

NDZELA SARL

Pour NDZELA

Signature et cachet

LE LOCATAIRE

M. ALMOUSLECK ATALIB AG

Signature précédée de la mention

"Lu et approuvé"

MENTION MANUSCRITE OBLIGATOIRE DU LOCATAIRE

À recopier intégralement de manière manuscrite :

"Je soussigné(e) M. ALMOUSLECK ATALIB AG, reconnais avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions du présent contrat de location et m'engage à les respecter intégralement."

Espace réservé à l'écriture manuscrite :